D04 · Gestión de Contratos y Negociación

02 · Tipos de contrato y estructuras comerciales

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

Los tipos de contrato y estructuras comerciales es la disciplina de hacer coincidir el instrumento contractual con la incertidumbre del trabajo — precio fijo para alcance definido, time-and-materials para alcance ambiguo, costo-más para descubrimiento colaborativo, contratos marco (MSAs) para relaciones continuas y las estructuras por capas (MSA + SOW + PO) que escalan a través de muchas transacciones. La elección estructural determina quién carga el riesgo y quién captura el upside.

2 POR QUÉ IMPORTA

La decisión del tipo de contrato es estructural — una vez firmado, gobierna cómo se distribuyen el riesgo y la recompensa por la vida de la relación. **El modo de falla dominante es usar contratos de precio fijo para trabajo cuyo alcance aún no está definido**: el proveedor cotiza el desconocido como prima de riesgo (alta), el comprador siente que está sobrecargando por lo que se vuelve trabajo de rutina y las batallas de change orders consumen más atención gerencial que el contrato original. El texto de referencia estándar en contratos comerciales lo documenta claramente **(Williamson, 1985 — Economía de Costos de Transacción, marco reconocido con Nobel)**: **el tipo de contrato debe coincidir con la incertidumbre del trabajo** — precio fijo cuando la incertidumbre es baja, T&M o costo-más cuando es alta, contratos marco cuando la frecuencia de transacciones justifica el overhead de la relación. La asimetría es severa porque el tipo de contrato se fija en la firma y es caro cambiarlo después.

3 CÓMO SE HACE

1. **Diagnostica la incertidumbre del trabajo antes de elegir el tipo de contrato.** El diagnóstico es: ¿puede especificarse completamente el alcance en la firma? ¿El entregable es conocido o por-descubrir? ¿Los volúmenes unitarios son estables o variables? Trabajo de alta certidumbre encaja en precio fijo; trabajo de alta incertidumbre encaja en T&M o costo-más; trabajo recurrente de alto volumen encaja en contratos marco. El match equivocado es más caro que cualquier concesión comercial.
2. **Usa precio fijo para entregables definidos — y vigila la disciplina de change-orders.** Los contratos de precio fijo son apropiados cuando el proveedor tiene suficiente información para cotizar sin prima significativa de riesgo. Requieren congelamiento disciplinado del alcance y un proceso estructurado de change-orders; sin esa disciplina, el contrato de precio fijo degrada a una serie de pequeños acuerdos T&M sobre los que el comprador paga prima completa.
3. **Usa T&M para trabajo donde el descubrimiento del alcance es el producto real.** Engagements de consultoría, integraciones complejas, proyectos de investigación — trabajo donde el valor está en el proceso de descubrimiento y donde forzar precio fijo forzaría al proveedor a inflar mucho. T&M con tope NTE (not-to-exceed) e hitos estructurados combina la flexibilidad del T&M con disciplina de costo.
4. **Usa costo-más cuando el comprador y el proveedor están co-desarrollando.** Costo-más (costo + fee) es la estructura correcta cuando el trabajo es colaborativo y el comprador necesita visibilidad de costos reales. Común en programas aeroespaciales de desarrollo, proyectos complejos de capital y I+D conjunto — pero requiere derechos de auditoría y la disciplina operativa para realmente ejercerlos.
5. **Usa contratos marco (MSA) para relaciones continuas a través de múltiples paquetes de trabajo.** Los MSAs fijan términos y condiciones una vez; el trabajo subsecuente se contrata vía SOWs o POs que heredan el MSA. Reduce dramáticamente la fricción transaccional; apropiado cuando el comprador espera múltiples transacciones con el mismo proveedor a lo largo del tiempo. El MSA mismo es donde se concentra el esfuerzo de negociación.
6. **Apila la estructura — MSA + SOW + PO — para coincidir con la granularidad transaccional.** La estructura de tres capas separa la relación comercial de largo plazo (MSA), el alcance a nivel proyecto (SOW) y el compromiso transaccional (PO). Cada capa cambia a frecuencias diferentes y se gestiona por procesos diferentes. El comprador que corre este apilamiento captura tanto eficiencia como control.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un fabricante de equipo industrial entra en una relación de largo plazo con una casa de diseño electrónico especializado — trabajo anticipado en 3 años incluye **12-15 proyectos de diseño de complejidad variable, desde modificaciones de $80K hasta diseños completos de productos nuevos de $1.4M**, más soporte continuo de ingeniería estimado en $600K-900K/año. La estructura de procurement: **(1) MSA** cubriendo términos de PI, términos de pago (Net 45), topes de responsabilidad, resolución de disputas, derechos de auditoría, fronteras de exclusividad y tarjeta estándar de tarifas por hora de ingeniería; **(2) SOWs de proyecto** al inicio de cada proyecto de diseño, con tipo de contrato elegido por claridad de alcance — SOWs de precio fijo para modificaciones bien especificadas, SOWs T&M (con NTE) para diseños de productos nuevos donde el descubrimiento de alcance es parte del engagement, estructura costo-más para un desarrollo estratégico de plataforma donde el comprador quería visibilidad completa de costo; **(3) POs** para cada hito o retainer mensual girando contra el SOW activo. Resultado del año 1: **$3.2M de trabajo ejecutado a través de 9 SOWs**, de los cuales 5 fueron precio fijo (entregados en presupuesto), 3 T&M (promediaron 78% del NTE — el tope NTE funcionó como diseñado) y 1 costo-más en la plataforma estratégica con audit trail completo y estructura de fee del 12%. **Overhead total de contratación reducido ~60% vs. el enfoque previo de negociar contratos standalone por proyecto**; el proveedor captura valor predecible de relación; el comprador captura tanto eficiencia como el tipo de contrato correcto por paquete de trabajo.

EN LA PRÁCTICA

Diagnostica la incertidumbre del trabajo antes de elegir el instrumento

Define qué se sabe del alcance, el volumen, la duración y la tecnología antes de elegir tipo de contrato. Precio fijo para baja incertidumbre, T&M para alta incertidumbre, cost-plus para descubrimiento colaborativo — el diagnóstico es la decisión aguas arriba. Elegir el instrumento primero y ajustar el trabajo a él es el camino hacia la gestión de cambios como trabajo diario.

Usa precio fijo sólo cuando el alcance se pueda especificar

El precio fijo transfiere el riesgo de alcance al proveedor — pero sólo si el alcance realmente está definido al firmar. Lanzar un contrato a precio fijo sobre un alcance ambiguo no transfiere nada; sólo prepara la batalla de change orders. La especificación debe estar cerrada, los supuestos documentados, y las exclusiones nombradas, o el instrumento es equivocado para la situación.

Tapa el T&M con umbrales NTE y revisiones por compuerta

Tiempo-y-materiales sin un tope not-to-exceed es una factura abierta. Define el NTE al inicio, estructura el trabajo en fases, y condiciona la siguiente fase a una revisión de la anterior. La disciplina convierte el T&M de un cheque en blanco en una serie de compromisos acotados — que es lo que hace que el instrumento sea operable en presupuestos reales.

Estratifica MSA + SOW + PO para igualar la granularidad transaccional

El master carga los términos legales; el SOW carga el alcance de cada engagement; el PO carga la transacción comercial. Mezclar los tres en un solo contrato por transacción significa renegociar términos legales cada vez, mientras colapsar los tres en un MSA significa que los cambios de alcance se entierran. La estructura por capas es lo que hace que la relación escale.

QUÉ SE USA

CLM / BIBLIOTECAS DE PLANTILLAS DE CONTRATO

Icertis, DocuSign CLM, Agiloft, Ironclad — Plataformas de gestión del ciclo de vida del contrato con bibliotecas de plantillas para cada tipo de contrato, cláusulas estructuradas y flujos de revisión — más fuertes cuando el volumen de contratos justifica la inversión en la plataforma **(Icertis — vendor; DocuSign — vendor)**.

Bibliotecas de plantillas específicas por industria (IACCM/World Commerce & Contracting, plantillas AIA construcción) — Plantillas de contrato pre-revisadas por industria y tipo — reducen sustancialmente el tiempo de drafting e incorporan el aprendizaje acumulado de la industria **(WorldCC — vendor)**.

Asesoría legal externa para contratos estratégicos — Firmas legales especializadas en derecho comercial para los contratos de altos stakes (adyacentes a M&A, intensivos en PI, cross-border) donde las decisiones de tipo y estructura del contrato ameritan revisión experta — la inversión correcta para categorías estratégicas, menos adecuada para procurement de rutina.

Playbook interno estructurado — árbol de decisión de tipo de contrato por categoría — Para operaciones no a escala — un marco interno estructurado de decisión sobre cuándo usar cuál tipo de contrato, con plantillas de ejemplo por categoría. El herramental importa menos que la disciplina de elección consciente.

4 EN CORTO

El tipo de contrato equivocado paga toda la incertidumbre como prima del proveedor. Diagnostica la incertidumbre del trabajo antes de elegir el instrumento, usa precio fijo solo cuando el alcance puede especificarse, usa T&M con topes NTE para trabajo de descubrimiento, usa costo-más cuando co-desarrolles, despliega MSAs para relaciones continuas y apila MSA + SOW + PO para coincidir con la granularidad transaccional. Las plantas que hacen coincidir el tipo de contrato con las características del trabajo recuperan la prima estructural que el desempate crea.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México